

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1420/2543

สหกรณ์การเกษตรแม่แตง จำกัด
นาย พรชฎิล โพธิยา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 24, มาตรา 226

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลแรงงานวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายว่าฟ้องของโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้อนหรือไม่ ศาลแรงงานวินิจฉัยว่า คำฟ้องของโจทก์คดีนี้ไม่เป็นฟ้องซ้อน คำสั่งของศาลแรงงานดังกล่าวมิได้ทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่องหรือเฉพาะแต่ประเด็นแห่งคดีบางข้อตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 วรรคสอง แต่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งจำเลยจะอุทธรณ์คำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณาหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ร่วมกันชำระเงิน 1,181,660.75 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้บังคับจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 19733 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดชำระหนี้จำนวน 800,000 บาท และบังคับจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 532 พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดชำระหนี้จำนวน 400,000 บาท หากการ

บังคับจำนองที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินของ
จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 นำออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อ
กฎหมายว่า โจทก์เคยฟ้องจำเลยทั้งห้าต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ตามคดีแพ่งหมายเลข
ดำที่ 1579/2542 ในข้อหาผิดสัญญาจ้าง บังคับจำนอง เรียกค่าเสียหายซึ่งเป็นมูลหนี้
เดียวกับคดีนี้ และโจทก์ขอถอนฟ้อง ศาลจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์
ถอนฟ้อง จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์คำสั่ง คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 โจทก์มาฟ้องจำเลยทั้งห้าเป็นคดีนี้อีก จึงเป็นฟ้องซ้อนต้องห้าม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า คำฟ้องของโจทก์คดีนี้ไม่เป็นฟ้องซ้อนกับคดีก่อน
จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าก่อน
ฟ้องคดีนี้โจทก์เคยฟ้องจำเลยทั้งห้าให้ชำระหนี้มูลเดียวกันต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ใน
คดีหมายเลขดำที่ 1579/2542 โจทก์ยื่นคำบอกกล่าว ขอลถอนฟ้องเมื่อวันที่ 5
เมษายน 2542 ศาลจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ แล้วโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งห้าเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 9 เมษายน
2542 ต่อมาวันที่ 23 เมษายน 2542 จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของ
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ที่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องต่อศาลอุทธรณ์ภาค 2 แล้วจำเลยที่
1 ที่ 2 และที่ 3 มายื่นคำร้องขอให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหา
ข้อกฎหมายว่า ฟ้องของโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้อนกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่
1579/2542 ของศาลจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัย

ว่าคำฟ้องของโจทก์คดีนี้ไม่เป็นฟ้องซ้อนกับคดีหมายเลขดำที่ 1579/2542 ของศาล
จังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เห็นว่า คำสั่งซึ่ง
วินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายของศาลแรงงานกลางดังกล่าวมิได้ทำให้
คดีเสร็จไปทั้งเรื่องหรือเฉพาะแต่ประเด็นแห่งคดีบางข้อตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 วรรคสองแต่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งจำเลยที่ 1
ที่ 2 และที่ 3 จะอุทธรณ์คำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณาหาได้ไม่ เพราะต้องห้ามมิให้
อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 ประกอบพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ที่ศาล
แรงงานกลางสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามมาจึงเป็นการไม่ชอบ

พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3

(รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-สละ เทศร่ำพรรณ-จรัส พวงมณี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ